

징 계 요 구

1. 제 목 : 「취업규칙」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : 前 대전충남지역본부 ○○○○ 팀장(3급)

가. 관련자 개요

위 관련자는 2020년 7월 1일부터 대전충남지역본부에 팀장으로 근무하며 2021년 1월 31일까지는 국유재산관리3팀 업무를 총괄하였으며, 2021년 2월 1일부터 감사일 현재까지는 전략기획팀장으로서 지역본부 기획·서무 예산 및 평가 등의 업무를 총괄하였다.¹⁾

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

i) 내규 준수 및 복무 기본자세 관련

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있다.

1) 「인사발령」(인재경영실-514, 2022.1.25.)에 따라 2022.2.1.자 광주전남지역본부로 이동

ii) 직장 내 성희롱 관련

‘성희롱’의 정의는 「양성평등기본법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 “남녀고용평등법”이라 한다), 「국가인권위원회법」에 규정되어 있는데 이 중 특히, 남녀고용평등법 제2조 제2호에 따르면 ‘직장 내 성희롱’이란 ‘사업주·상급자 또는 근로자가 직장 내의 지위를 이용하거나, 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니하였다는 이유로 근로조건 및 고용에서 불이익을 주는 것’이라 되어 있다.

그리고 「취업규칙」 제52조 제1항에 따르면 직원은 직장 내 성희롱·성폭력에 해당하는 행위를 하여서는 안 된다고 되어 있으며, 공사는 이를 예방하기 위한 조치로 「양성평등기본법」 제31조 제1항2)에 근거하여 「성희롱·성폭력 예방세칙」을 제정·운영하고 있다.

한편, 「인사규정」 제44조 제10호에 따르면 성폭력, 성희롱, 성매매 등 그 밖에 성(性) 관련 위법행위를 한 직원을 징계대상으로 하고 있고 같은 규정 제48조에서는 징계위원회가 성(性) 관련 위법행위에 대해 징계양정을 의결하는 경우, 아래 별표 6의5 ‘성(性) 관련 위법행위자에 관한 징계양정 기준’을 별도로 적용하도록 되어 있으며 성(性) 관련 위법행위자는 포상으로 인한 징계 감경 대상에서도 제외³⁾되는 등

2) 「양성평등기본법」 제31조(성희롱 예방교육 등 방지조치) 제1항에 따르면 국가기관등의 장과 사용자는 성희롱을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 성희롱 예방교육의 실시, 자체 예방지침의 마련, 성희롱 사건이 발생한 경우 재발방지대책의 수립·시행 등의 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있음

3) 「인사규정」 제49조(포상자에 대한 징계양정 감경) 제2항 제2호에 따르면 성폭력, 성희롱, 성매매 등 그 밖에 성(性) 관련 위법행위를 사유로 징계처분 요구 또는 징계의결 요구된 직원에 대해서는 포상자에 대한 징계양정 감경을 적용할 수 없다고 되어 있음

일반적인 비위행위 보다 더욱 엄격하게 판단하고 있다.

[인사규정 별표 6의 5] 성(性) 관련 위법행위자에 관한 징계양정 기준

구분	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄(업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄 및 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력범죄로 한정한다)	면직	면직	면직 · 정직	정직
나. 가목 외의 성폭력범죄	면직	면직	정직	감봉 · 견책
다. 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른 성희롱	면직	면직	정직	감봉 · 견책
라. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조 제1항 제1호에 따른 성매매	면직	면직 · 정직	정직 · 감봉	견책

iii) 관리자로서의 부적절한 발언 등 품위훼손 관련

「취업규칙」 제4조에 따르면 직원은 자기의 신분과 지위를 인식하여 공사의 신용과 명예를 손상시키는 일이 없도록 하여야 한다고 되어 있고, 행동강령 제7조에 따르면 임직원은 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있으며, 「인권경영 이행세칙」 제18조에 따르면 임직원은 상호 간에 존중해야 할 의무가 있다고 되어 있다.

더욱이, 관련자는 지역본부 기획팀장으로서 소속 팀원들을 관리·감독하는 위치에 있을 뿐만 아니라 지역본부의 예산 및 인력을 운용하는 관리자

로서 제반 법령 및 내규를 철저히 준수하여야 함은 물론, 일상생활에서도 타의 모범을 보여야 함이 마땅하다.

iv) 공용재산의 사적 사용 행위 관련

행동강령 제26조에 따르면 임직원은 차량, 부동산 등 공사가 소유한 재산 등을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 안 된다고 되어있고, 특히 지역본부의 기획팀장은 지역본부 소유의 재산에 대한 1차 관리자로서 업무용 부동산·동산 등의 공용재산이 목적에 맞게 사용되도록 관리할 책임이 있다.

v) 복무위반 등 관련

「취업규칙」 제9조, 「인사규정」 제92조에 따르면 직원의 근무시간은 9시부터 18시까지로 되어 있고, 「취업규칙」 제16조 및 「직원복무에 관한 기준」에 따르면 직원은 근무개시 시각 전에 출근하여 업무수행 준비를 하여야 한다고 되어 있으며 임직원 행동강령 제6조에 따르면 직원은 항상 성실한 근무 자세를 견지하여야 한다고 되어 있다.

또한 행동강령 제15조 제1항에 따르면 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 내규에 위반하여 공정한 직무수행을 뚜렷하게 해치는 지시를 해서는 안 된다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 노동조합으로부터 접수된 ‘직원 인권침해 피해사실 인지에 따른

내부감사요구⁴⁾를 토대로 대전충남지역본부 ○○○ xx(○급) 외 같은 지역 본부 소속 직원 14명⁵⁾에 대한 개별면담 조사(진술 확보), 관련자 대상 문답 등 감사를 진행한 결과, 다음과 같이 관련자의 비위행위가 확인되었다.

i) 관리자로서 하급자를 대상으로 한 성희롱 발언 등

관련자에 대한 신고내역과 소속팀원 및 추가 관계직원의 진술 등을 토대로 조사한 결과, 관련자는 2021년 11월 24일 △△△△△팀 ○○○ xx(x급, □, ☆☆년생, ★★월 입사), △△△△△팀 ○○○ ○○ (x급, □, ☆☆년생, ★★월 입사), △△△△△팀 ○○○ ○○○○(x급, □, ☆☆년생, ★★월 입사)과 함께 지역본부 인근 식당(◇◇◇◇, ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇)에서 점심식사를 하는 도중 [표 1]과 같은 발언을 한 것으로 확인되었다.

[표 1] 점심식사 도중 관련자의 발언 주요내용

순번	주요 내용
1	(참석자 등 진술) 일본은 온천과 여성에 대한 교육이 마음에 든다는 취지의 말과 일본의 ‘여성력’에 대해 설명하며 일본에서는 동료나 친구끼리 밥이나 술을

4) 노동조합은 조합원 면담(2021.12.2.) 및 외부채널(익명앱 ‘블라인드’)로 인지(2021.12.20.)한 내용을 바탕으로 감사실에 문서(「직원 인권침해 피해사실 인지에 따른 내부감사요구」, 노동조합-47, 2021.12.24.)로 자체 감사를 요청(2021.12.27 감사실 접수)

5) ○○○ xx(x급, □, @년생, ## 입사), ○○○ xx(x급, □, @년생, ## 입사), ○○○ xx(xx, □, @년생, ## 입사), ○○○ xxxx(xxxxx, □, @년생, ## 입사), ○○○ xx(xx, □, @년생, ## 입사), ○○○ xx(x급, □, @년생, ## 입사), ○○○ xxxx(x급, □, @년생, ## 입사), ○○○ xx(x급, ○, @년생, ## 입사), ○○○ xxxx(xxxxx, ○, @년생, ## 입사), ○○○ xx(x급, □, @년생, ## 입사), ○○○ xx(x급, □, @년생, ## 입사), ○○○ xxxx(x급, ○, @년생, ## 입사), ○○○ xx(x급, □, @년생, ## 입사), ○○○ xxxx(xxxxx, □, @년생, ## 입사), △△△ △△(x급, □, @년생, ## 입사)

순번	주요 내용
	먹으러 가면 남자, 여자가 번갈아 앉고 여자가 남자의 술을 따라주는데 그런 문화가 마음에 든다는 발언을 함 (관련자 의견) 일본의 ‘여성력’이라는 문화를 이야기한 것이며 일본이 좋다고 발언한 직원에게 “일본에는 ‘여성력’이라는 문화가 있는데 그럼에도 일본이 좋냐”고 반문한 것이라 주장
2	(참석자 등 진술) 일본 사람들도 친절하고 좋다는 발언을 한 여성 직원(○○○xx)에게 ‘너는 한남 말고 스시남을 좋아하네! 너는 페미니스트네’라는 발언을 함 (관련자 의견) 요즘 페미니스트들이 한남, 스시남 이런 표현을 쓴다 정도의 이야기를 한 적이 있으며 직접적으로 페미니스트라고 지칭한 사실은 없다고 주장
3	(참석자 등 진술) 프라하는 밤 문화가 화려하며 카바레가 유명하다는 발언을 함 (관련자 의견) 프라하는 카바레가 유명하지만 한국식 카바레는 아니고 극장식 공연과 비슷하다며 프라하의 문화를 설명해준 것이며 밤 문화는 일반적인 용어로 배달 문화, 극장 문화, 야시장 문화를 포괄하는 등 넓은 의미로 사용한 것이라고 주장

위 발언이 ‘직장 내 성희롱’으로 성립되기 위해서는 ① 행위자와 피해자가 관련 법률에서 정하는 범위에 있어야 하고 ② 지위 또는 업무관련성이 있는 상태에서 ③ 성적 언동으로 인해 ④ 피해자인 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감 등 불쾌한 감정을 유발했는지 여부가 확인되어야 하며 이를 검토한 결과는 다음과 같다.

ㄱ) 행위자(가해자)와 상대방(피해자)에 대한 법률적 요건 충족 여부

「양성평등기본법」에 따른 성희롱 행위자의 범주에 공공기관 종사자 및 사용자 또는 근로자가 포함되고 관련자는 공사에 고용되어 대전충남 지역본부 전략기획팀장으로 근무하였던 자로서 행위자 요건을 충족하고,

남녀고용평등법에서는 성희롱의 상대방을 근로자로 한정하여 규율하고 있지만 「양성평등기본법」은 이를 더 넓게 해석하여 근로자로 특정하지 않고 있는 바, 어느 법에 따르든 ○○○ xx(x급) 등 지역본부 소속 직원들은 성별에 구분 없이 모두 성희롱의 상대방 요건을 충족한다.

ㄴ) 지위의 이용 또는 업무관련성 여부

위 발언은 팀장인 관련자가 지역본부 소속 하급직원을 상대로 한 것이므로 지위를 이용한 것은 명백히 인정된다.

또한, 위 발언은 점심시간에 식당에서 발생했지만 업무로 인해 알고 있는 관계에서 원하지 않은 성희롱 언행이 행해진다면 비록 업무시간 이후에 일어났거나 사무실 등 업무와 관련된 장소에서 일어나지 않았다 하더라도 업무연관성이 있다고 보는 것이 일반적이다.⁶⁾

ㄷ) 성적 언동(言動) 여부

판례(대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결)에 따르면 성적 언동이란 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로서 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때 객관적으로 상대방(피해자)과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 의미하고 이 때, 행위자(가해자)의 성적 동기나 의도는 필요하지 않다고 보고 있으며 「양성평등기본법」과 남녀고용

6) 호프집에서 이루어진 성희롱의 경우도 업무 관련성이 인정(서울행정법원 2002.8.12. 선고 2002 구합36737) 되었으며 업무관련성을 단순히 시간이나 장소에 한정하여 해석하지 않고 넓게 인정함

평등법에서도 마찬가지로 행위자(가해자)의 고의 여부를 성희롱의 성립 요건으로 하지 않고 있다.

[표 1]의 1번 발언은 직접적인 성행위나 신체 부위를 지칭한 발언은 아니지만 ‘남녀가 번갈아가며 앓는다’를 전제로 ‘여성이 남성의 술잔을 채워준다’고 발언하고 있어, 여성이 술을 따르는 주변적 업무를 수행하는 의미에 더해 “성적(性的)” 요소가 포함된 것으로 판단되므로 성적 언동에 해당 한다⁷⁾. 관련자는 해외 문화에 대하여 설명하는 과정에서 나온 이야기이며 어떠한 성적 의도도 없었다고 주장하지만 성적 언동은 행위자의 동기 및 의도와는 무관하게 성립되며 발언 자체만을 기준으로 판단된다.⁸⁾

반면 [표 1] 2번의 한남, 스시남, 페미니스트 발언은 성차별적 요소가 포함된 다소 부적절한 발언이나 용어 자체만으로 성적 요소를 가진다고 보기는 어려우며 [표 1] 3번의 카바레, 밤 문화 등의 용어는 성적 요소가 담겼는지를 확인할 만한 구체적인 추가 진술이 없어 성적 언동에 해당한다고 보기에는 다소 무리가 있다.

ㄴ) 상대방(피해자)에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 유발했는지 여부

‘성적 굴욕감 또는 혐오감’이란 성적 언동 등으로 상대방이 느끼는 불쾌한 감정을 의미하는데, ^①○○○ xx(x급)의 진술서에는 ‘기분이 나빴

7) 성희롱 여부에 대한 전문적인 판단을 위해 복수의 외부전문기관(노무법인 ○○, 노무법인 ▽▽)으로부터 자문을 받은 결과, 2개 기관이 관련자의 해당 발언을 성적 언동으로 공통적으로 인정하며, 관련자가 발언 당시의 정황이나 취지를 설명하며 성희롱 관련성을 부인하고 있지만 피해자들의 구체적이고 일관성 있는 공통 증언을 근거로 볼 때 성희롱이 성립되는 것으로 판단함

8) (대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결) 성희롱이 성립하기 위해서는 행위자에게 반드시 성적 동기나 의도가 있어야 하는 것은 아님

습니다' '이상하다고 느끼고 기분이 좋지 않았습니다'라고 진술되어 불쾌한 감정이 확인되며, ②○○○ xx(x급)의 진술서에는 '이야기를 듣고 불편했습니다' '그 이야기가 부적절하다는 생각이 들었고 기분이 좋지 않았습니다'라고 진술되어있고 또한, ③○○○ xx(x급)은 관련자의 일본 '여성력' 발언을 제지하기도 하는 등 불편한 감정을 드러낸 것으로 확인된다. 따라서 관련자의 발언이 피해자에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 유발했다는 사실은 피해자들의 진술에 비추어 넉넉히 인정된다.

ㄱ) 소결

직장 내 성희롱 사건은 피해자의 진술 외에는 별다른 증거가 없는 경우가 많으므로 판례는 피해자의 진술이 구체적이고 일관된다면 진술의 신빙성을 인정하고 있으며 이를 뒷받침할 수 있는 피해자의 기록, 동료 직원의 진술서 등 정황증거 내지는 간접증거 등이 중요하게 다루어지고 있다⁹⁾.

이와 관련하여 살펴보면 관련자는 해당 발언이 일본의 여성력에 대해 '부정적'으로 이야기한 것이라고 진술하며 성희롱 의도가 없었음을 주장하나 동석한 세 명의 직원이 이를 구체적이고 상세하게 진술하였고, 피해사실

9) 관련 판례

구분	주요내용
서울고등법원 2011. 7. 7. 선고 2011누3199 판결	피해자 이○○이 작성한 “내가 겪은 취재일지”는 그 세부내용의 묘사가 매우 구체적이고 풍부하며, 실제 경험하지 않고서는 표현할 수 없는 내용들이 기재되어 있고, 일부 과장된 측면이 없지 않으나 당시의 감정 상태가 자연스럽게 드러나 있음
서울행정법원 2012. 4. 27. 선고 2011구합34863 판결	원고의 성희롱 행위에 대하여 피해자들이 제출한 탄원서 등의 내용이 구체적이면서 상세한데다가, 박○○는 중앙노동위원회 심문회의 및 이 법정에서 원고의 성희롱적 언행을 구체적이고 일관되게 진술하거나 증언하였는바, 피해자들의 앞서 본 바와 같은 진정 등의 내용은 사실로 여겨짐
서울행정법원 2012. 7. 19. 선고 2012구합7042 판결	직장 내 성희롱의 성격상 피해자들이 상사의 비위행위에 관하여 쉽게 진술하기 어려움에도 참가인이 조사한 판촉 직원 8명 모두 원고의 비위사실에 대하여 비교적 구체적이고 상세하게 언급하면서 참기 어려운 성적 굴욕감 내지 혐오감을 느꼈다고 진술하고 있어 그 진술의 신빙성을 쉽게 배제할 수 없음

진술내용이 상호간에 일치하며 해당 직원들에게 관련자의 발언을 허위로 진술할 특별한 이해관계나 유인이 없어 보이는 점을 고려할 때 피해자의 진술이 상당한 신빙성을 가진다고 판단된다.¹⁰⁾

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 [표 1] 1번 발언은 「양성평등기본법」 제3조 제2호와 남녀고용평등법 제2조 제2호 등에서 규정하는 ‘직장 내 성희롱’에 해당하여 「취업규칙」 제52조 제1항을 위반한 것으로 인정된다.

다만 관련자의 발언이 1회에 그치고, 성에 관한 직접적인 언급보다는 일본과 체코 등 외국의 문화를 빗대어 발언 한 점 등을 고려할 때 비위의 정도는 약하고 경과실에 해당된다고 볼 여지가 있다.

또한 [표 1]의 2, 3번 발언은 비록 성적 언동에 따른 성희롱은 아니라 할지라도 성차별적 요소가 포함되어 있을 뿐만 아니라 직장 동료 간의 대화 주제로 적절하지 못한 내용으로 판단되며 상급자로서 품위를 훼손한 언행으로 「취업규칙」 제4조, 행동강령 제7조 및 「인권경영 이행세칙」 제18조 위반에 해당된다.

ii) 관리자로서의 부적절한 발언·행위 등 품위훼손 관련

관련자는 2021. 2. 1. ~ 2022. 1. 31. 기간 동안 대전충남지역본부 전략기획팀장으로 근무하면서 △△△ △△(x급) 및 ▽▽▽ ▽▽▽▽(xxxxx) 등 하급자에게 아래와 같이 부적절한 발언·행위를 한 것으로 드러났다.

ㄱ) 팀원을 대상으로 한 부적절한 발언 및 폭력적인 행동

10) 노무법인 ○○, 노무법인 ▽▽ 공통 자문 의견

○○○○○ 소속으로 합숙소 관리를 담당하는 △△△ △△(x급)의 진술에 따르면 2021. 3월 경 관련자는 본인의 합숙소 비품으로 특정 물품(전기밥솥, 30~40만원 상당)의 구매를 지시하였으나 △△△ △△(x급)는 다른 합숙소에서 사용하고 있는 물품(20만원 상당)에 비해 가격이 높다고 판단하여 형평성 및 예산 문제를 제기하며 지시를 이행하지 않았고, 당시 관련자는 이에 대해 화를 내며 관련자 본인의 휴대전화를 책상에 던지며 △△△ △△(x급)에게 '건방지다'는 발언을 한 것으로 파악되었다.

이에 대해 관련자는 2022. 1. 11. 문답에서 휴대전화가 아닌 지갑을 세계 내려놓은 것이며 '건방지다'라는 말은 기억나지 않고 '짜증을 조금 낸 적이 있다'고 진술하였다. 관련자는 △△△ △△(x급)의 진술내용을 부인하면서도 물건을 세계 내려놓고 짜증을 낸 행위는 인정하는데, 해당 사실만으로도 관리자인 팀장으로서 정상적인 업무 범주를 벗어나는 부적절한 행위를 한 사실은 인정된다.

ㄴ) 특정 직군에 대한 비하 발언

관련자는 2021. 12월 경 ○○○○○○팀의 ▽▽▽ ▽▽▽▽(xxxxx)이 노후 의자 부품 교체와 관련된 내용을 ○○○○팀 △△△ △△(x급)에게 유선으로 요청한 것에 대해 근무 시간 중 다수의 직원이 있는 사무실에서 '감히 서무원 주제에'라는 말을 수차례 반복하며 ▽▽▽ ▽▽▽▽(xxxxx)을 비난한 사실이 확인되었다.

관련자와 가까운 위치에서 근무하고 있던 ☆☆☆☆☆팀 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆(x급)는 관련자가 직급이 낮은 직원을 비하하는 표현을 들었다고 진술

하였으며 관련자 소속 팀원인 △△△ △△(x급)는 관련자가 ‘서무원 주제에 건방지다’라는 표현을 했던 것으로 진술한 바 있다.

위 발언의 대상인▽▽▽ ▽▽▽▽(xxxxx)은 관련자가 ‘감히 서무원 주제에’라는 표현을 반복해서 했다는 말을 동료들로부터 전해 듣고 당시 상실감과 무력감으로 인한 괴로움으로 이직을 생각했다고 진술하고 있는 바, 이러한 관련자의 발언으로 인해 ▽▽▽ ▽▽▽▽(xxxxx)이 신체적, 정신적 고통을 받을 수 있다는 개연성이 인정된다.

이에 대해 관련자는 2022. 1. 11. 문답에서 위 발언에 대해 일부 인정하였으나 ‘업무지원직 주제에’라고 말이 나오다가 ‘업무지원직 레벨, 또는 수준’ 등으로 정정한 사실이 있다고 진술하였다.

ㄷ) 직속 하급직원에게 업무시간외 사적 연락

관련자는 소속 팀원인 △△△ △△(x급)에게 업무시간 외(저녁, 휴일 등)에 개인적으로 모바일 메신저(카카오톡등)를 이용하여 업무와 무관한 이야기를 하거나 셀카, 음식 사진, 취미활동 사진 및 신문기사 등을 [그림 1]과 같이 수차례 전송한 사실이 확인되었다.

약 20년의 근속 기간 차이가 나는 직속 상급자인 남성 직원이 미혼의 하급 여성 직원에게 업무시간 외에 본인에 관한 사진을 찍어 보내고 자신의 일상 등을 공유하는 행동은 일반적인 상황으로 보기 어려우며, 또한 이러한 행위는 관련자가 직장에서의 지위가 우위에 있었기 때문에 가능하였다고 볼 수 있다.¹¹⁾

11) ▽▽노무법인 ㉠㉠㉠ 노무사 자문 의견

관련자는 △△△ △△(x급)가 본인의 메시지에 답변한 것을 제시하며 쌍방의 소통 차원에서 이루어진 것이라 항변하였지만, 직속 하급자인 △△△ △△(x급)는 인사평가 권한을 가지고 있는 직속 상급자인 관련자에게 이의를 제기하기 어려운 처지에 놓여 있었다는 점을 고려할 필요가 있다.

오히려, ①△△△ △△(x급)가 당황스러웠다고 진술하였고 ②지역본부 내 다른 팀 선배직원(◆◆◆◆◆◆(x급))에게 관련자의 행동으로 힘들다는 호소를 했었던 점, ③감사과정에서 해당 메시지 일부를 공개·제출한 점 등을 비추어볼 때 상당 기간 정신적 고통을 겪고 있었음을 추정할 수 있다.

[그림 1] 업무시간외 관련자가 △△△ △△(x급)에게 보낸 메시지 내용

셀카 사진	식사 사진
기재생략	기재생략

음식 사진	기사 캡처
기재 생략	기재 생략

ㄱ) 소결

따라서 위와 같이 확인된 부적절한 발언 및 행위 등은 소속 직원에 대한 관리·감독 책임은 물론 복무에 있어 모범을 보여야 할 관리자급 직원으로서 품위를 훼손한 언행으로 「취업규칙」 제4조, 행동강령 제7조 및 「인권경영 이행세칙」 제18조를 위반한 것으로 인정된다.

iii) 공용재산의 사적사용 행위

관련자는 공용재산인 지역본부 소관 업무용 차량(소나타, 51구2685)을 대전충남지역본부(대전광역시 서구)와 본인의 거주지(경기도 화성시 동탄면)를 왕복하는 용도 등 사적 목적으로 2021.4.30.(금)~2021.5.2.(일), 2021.5.18.(화)~2021.5.20.(목), 2021.6.11.(금)~2021.6.14.(월) 총 3회에 걸쳐 무단 사용한

사실이 드러났다.

[표 2] 캠퍼스캐피탈타워 공사차량 출·입차 내역

구 분	주차장 출차 일시	주차장 입차 일시	비고
1	2021.4.30.(금) 15시 17분	2021.5.2.(일) 19시 55분	주말
2	2021.5.18.(화) 17시 23분	2021.5.20.(목) 10시 37분	연휴 (5.19.부처님 오신 날)
3	2021.6.11.(금) 14시 32분	2021.6.14.(월) 9시 54분	주말

이에 대해 관련자는 2022. 1. 11. 문답에서 최초에는 업무용 차량 사적 사용 횟수를 1회라고 주장하였으나 지역본부 사옥 주차관리업체로부터 제공 받은 [표 2] 캠퍼스캐피탈타워 공사 차량 출·입차 내역을 확인하고 나서야 해당 내역(3회)의 업무용 차량 사적사용을 모두 인정하였고, 이후 [표3]과 같이 2021.4.30.(금)·, 2021.6.11.(금) 2회는 주말 동안 사무실과 집을 왕복하는데 사용하였고, 2021.5.18.(화)는 연휴 기간 동안 충북 음성 소재의 부친 묘지를 방문하기 위해 사용하였다고 진술하였다.

[표 3] 공사 차량 사적사용 내역

구 분	사용시기	장소 장소	추정 거리	주유	톨게이트
1	2021.4.30.(금)~ 2021.5.2.(일),	대전↔경기 동탄	250km	1회 12)	개인 현금결제 (하이패스 미 사용)
2	2021.5.18.(화)~ 2021.5.20.(목)	대전↔충북 음성	200km	개인결제	

3	2021.6.11.(금)~ 2021.6.14.(월)	대전↔경기 동탄	250km		
---	---------------------------------	----------	-------	--	--

따라서 관련자는 공용재산을 사적으로 이용하는 등 행동강령 제26조를 위반한 사실이 인정된다.

iv) 복무위반 등 관련

관련자가 업무용 차량을 사적으로 이용한 것으로 확인되는 일자에 대한 주차장 출·입차 시간을 점검한 결과, 2021년 4월 30일(금) 15시 30분부터 시간휴가를 사용했지만 출차시간은 그보다 13분 빠른 15시 17분이었고, 2021년 5월 18일(화) 17시 30분부터 시간휴가를 사용했지만 출차시간은 그보다 7분 빠른 17시 23분이었으며, 2021년 5월 20일(목) 10시까지 시간휴가를 사용하여 10시까지 출근해야하지만 입차 시간은 그보다 37분 이후인 10시 37분이었으며 이와 같이 확인된 6건의 출·퇴근 시간 중 3건이 적게는 7분부터 많게는 37분까지¹³⁾ 근무 시간을 위반한 것으로 확인되었다.

또한, 관련자는 업무시간 종료 후 22시까지 근무를 하는 것으로 시간 외근무를 신청하고도 하급자로 하여금 시간외근무 결과에 대한 복명¹⁴⁾을

12) 관련자는 2022. 1. 11. 실시한 문답에서 3번의 공사차량 사적사용 중 1회는 본인이 주유를 한 것으로 기억한다고 진술함(금액 등은 기억나지 않는다고 진술)

13) 해당 시간은 캠퍼스타워(대전지역본부 소재) 주차장에서 차량의 입·출입 시간 기준이며, 실제 사무실에서 입·출입 한 시간 기준으로는 위반 시간이 더 클 것으로 예상됨

14) 대전지역본부 소속 직원들(aaa aa, △△△ △△, ddd dd, %%% %%%%)은 문답에서 관련자의 시간외 근무 대리복명을 직접 하였거나 다른 사람이 한 것을 본적이 있다고 진술하였으며

대리로 하게 하는 방식으로 수 차례에 걸쳐 근무(퇴근)시간을 준수하지 않은 것은 물론, 이에 따라 시간외근무에 대한 보상(금전 및 휴가)을 부정하게 취득한 것으로 확인되었다.

따라서 관련자의 근무시간 미준수 행위는 「취업규칙」 제9조, 「인사규정」 제92조, 「취업규칙」 제16조를 위반한 것으로 판단되며, 하급자에 대한 시간외근무 대리복명 지시¹⁵⁾ 행위는 행동강령 제15조 제1항을 위반한 것으로 인정된다.

v) 결론

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 부서 직원들을 대상으로 한 성희롱발언과 부적절한 언행 등의 품위훼손 행위, 공용재산 사적 사용 행위, 부당한 업무지시, 복무위반 등은 「인사규정」 제44조 제1호, 제5호 및 제10호의 징계사유¹⁶⁾에 해당된다.

관련자는 2022. 1. 11. 문답에서 시간외근무 중 수차례 대리복명을 하급자에게 부탁한 적이 있다고 해당 사실을 인정함

15) 관련자는 지시가 아닌 부탁이었다고 진술하고 있으나 대리복명의 부탁의 대상이 관련자가 평가권을 가진 담당 팀원 또는 기획팀장으로서 영향을 미칠 수 있는 업무지원직 직원이라는 사실로 볼 때, 부당한 업무지시를 받은 직원이 거절 의사를 밝히기 어려운 환경이었을 것으로 판단됨.

다만, 기간이 상당히 경과되어 시간외근무 대리복명 일자를 특정하기에 어려움이 있어 금전 환수 등의 조치는 생략함

16) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원

5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원

10. 성폭력, 성희롱, 성매매 등 그 밖에 성(性) 관련 위법행위를 한 직원

[관련자 의견] 관련자는 성희롱으로 문제시 되는 발언이 평소 기획팀장으로서 하급직원과의 소통을 위해 적극적인 활동을 하는 과정에서 자연스럽게 나온 발언이라고 주장하며 본인은 업무지원직 직원 등 하급직원들의 권익 향상을 위해 노력해왔다고 진술하였다. 특히 업무지원직 서무직원의 처우 개선을 위해 직원들이 직접 각자의 커피를 준비하고, 야식권을 각자 출력하게 하는 등의 문화를 정착시켰으며, 저연차 직원들의 고충을 상담해주고 조언을 해주는 역할을 해왔다고 피력하면서 직원들에게 잘 대해준 것이 많은데 다소 오해의 소지가 있는 몇 가지 사항만을 문제 삼는 것에 대해 억울하다고 항변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 하급직원에 대한 성희롱 발언, 관리자로서 부적절한 언행으로 품위훼손, 공정한 직무수행을 해치는 부당한 업무지시 및 수차례 복무를 위반하는 등 「취업규칙」 제3조, 제4조, 제9조, 제16조, 제52조 제1항, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제6조, 제7조, 제8조, 제15조 제1항 및 제26조, 「인권경영 이행세칙」 제18조를 위반한 이성재 팀장(3급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(징계)

- 붙임 : 1. 신고내역(「직원 인권침해 피해사실 인지에 따른 내부감사요구」) 1부.
2. 관련자 문답서(2022. 1. 12.) 1부.
3. 대전충남지역본부 직원 진술서(15명) 각 1부. 끝.